ZAKON

O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PRIVREMENO NAPUŠTENIM NEKRETNINAMA U SVOJINI GRAĐANA

("Sl. novine FBiH", br. 11/1998, 29/1998 - ispr., 27/1999, 43/1999, 37/2001, 56/2001, 15/2002 i 24/2003)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) prestaje primjena Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Službeni list RBiH", br. 11/93 i 13/94 - u daljem tekstu - Zakon) i propisa koji uređuju pitanja privremeno napuštenih nekretnina u svojini građana u periodu od 30. aprila 1991. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog zakona organi i vlasti Federacije i druga tijela u Federaciji (u daljem tekstu: nadležni organi) prestaju sa preduzimanjem novih radnji kojima se nekretnine u svojini građana proglašavaju napuštenim ili se stavljaju pod upravu opštine.

Nadležni organi iz stava 1. ovog člana rješavaju o pravima vlasnika da stupe u posjed njihovih nekretnina koje su proglašene privremeno, odnosno trajno napuštenim, i pravima privremenih korisnika napuštenih nekretnina.

Član 3

Nekretnine koje su proglašene napuštenim i stavljene pod upravu opštine na osnovu Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ostaju pod upravom opštine do vraćanja nekretnine vlasniku u posjed u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 4

Vlasnik nekretnine koja je proglašena napuštenom ima pravo u svako vrijeme podnijeti zahtjev za vraćanje nekretnine u posjed.

Izuzetno, zahtjev za vraćanje nekretnine u posjed može podnijeti i lice koje je bilo u nesmetanom posjedu nekretnine u vrijeme proglašavanja nekretnine napuštenom.

Član 5

Pod pojmom vlasnik u smislu ovog zakona smatra se osoba koja je u trenutku proglašenja nekretnine napuštenom bila po važećim propisima vlasnik te nekretnine.

Vlasnik nekretnine može ovlastiti drugo lice da podnese zahtjev za vraćanje nekretnine u posjed.

Član 6

Korisnik kome je nekretnina dodijeljena na privremeno korištenje na osnovu Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana (u daljem tekstu: privremeni korisnik), nastavlja da koristi nekretninu pod uslovima i na način kako je bilo predviđeno Zakonom o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana, sve do donošenja rješenja iz člana 12. ovog zakona.

Član 7

Privremenom korisniku koji u skladu sa odredbama ovog zakona treba napustiti nekretninu i koji ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom, nadležna služba općine u roku koji je naveden u rješenju za njegovo iseljenje u skladu sa članom 12. ovog zakona, obezbjeđuje alternativni smještaj u kantonu na čijoj je teritoriji imao posljednje boravište. Privremeni korisnik je dužan napustiti nekretninu u roku iz člana 12. ovog zakona.

U slučaju da nadležni organ na teritoriji na kojoj je privremeni korisnik imao posljednje boravište nema mogućnosti da obezbijedi alternativni smještaj, drugi nadležni organi, uključujući općinske organe, društva i preduzeća u državnom vlasništvu, kao i kantonalni i federalni organi, dužni su u svrhu obezbjeđenja alternativnog smještaja u skladu sa ovim zakonom, staviti na raspolaganje drugi smještaj koji imaju.

Izuzetno, ukoliko su kuća ili stan privremenog korisnika u kojem je živio na dan 30. aprila 1991. godine neuseljivi ili useljeni, nadležni organ za obezbjeđenje alternativnog smještaja na pismeni zahtjev privremenog korisnika koji čeka na

obnovu, odnosno ispražnjenje kuće ili stana kojeg je koristio na dan 30. aprila 1991. godine, je organ nadležan za stambena pitanja u općini na čijoj se teritoriji nalazi kuća ili stan u kojoj je 30. aprila 1991. godine privremeni korisnik živio.

Nadležni organi za obezbjeđenje alternativnog smještaja nisu dužni da obezbijede alternativni smještaj osobi koja nekretninu koristi bez valjanog pravnog osnova, i obavezni su takvu osobu iseliti po službenoj dužnosti odmah, ili najkasnije u roku od 15 dana.

U slučaju kada sadašnji korisnik ostaje u nekretnini, sva pokretna imovina koju je u njoj zatekao mora biti vraćena vlasniku na njegov zahtjev.

Neispunjenje obaveze predviđene u stavu 1. ovog člana od strane općine, ni u kom slučaju neće dovesti do odgode prava vlasnika da stupi u posjed svoje nekretnine.

Član 8

U smislu ovog zakona, standard za obezbjeđenje alternativnog smještaja je jedna ili više prostorija, koje korisnika obezbjeđuju od elementarnih nepogoda i štite njegovo pokućstvo od oštećenja, sa najmanje 5 m2 po osobi. Takav smještaj mogu činiti i poslovni prostor ili prostorije u sustanarstvu.

Član 9

Strankama u postupku koji se vodi po zahtjevu vlasnika nekretnine za vraćanje u posjed nekretnine smatraju se vlasnik nekretnine i lice koje se nalazi u posjedu nekretnine u vrijeme podnošenja zahtjeva.

II - VRAĆANJE NEKRETNINE VLASNIKU

Član 10

Vlasnik nekretnine ima pravo u svako vrijeme nadležnom organu podnijeti zahtjev za vraćanje u posjed nekretnine koja je proglašena napuštenom ili koja je data na privremeno korištenje.

Član 11

Zahtjev za vraćanje u posjed nekretnine u smislu člana 10. ovog zakona podnosi vlasnik nadležnom opštinskom, gradskom, odnosno kantonalnom-županijskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove.

Zahtjev se podnosi pismeno, uz potpis vlasnika ili usmeno, lično ili putem punomoćnika.

Zahtjev treba da sadrži:

1. sve potrebne podatke o nekretnini;

2. dokaze kojim podnosilac zahtjeva raspolaže, a koji ukazuju na činjenicu da je on vlasnik nekretnine;

3. datum kada vlasnik namjerava da stupi u ponovni posjed nekretnine.

Pravo na traženje vraćanja nekretnine u posjed, u smislu stava 1. ovog člana, ne podliježe zastari.

Član 12

Nadležni organ je dužan u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva vlasnika za povrat nekretnine, donijeti rješenje kojim se određuje da se nekretnina predaje vlasniku u posjed. Zahtjev će biti rješavan hronološkim redosljedom kojim je zahtjev primljen, ukoliko drugačije nije propisano zakonom.

Rješenje iz stava 1. ovog člana kojim se udovoljava zahtjevu vlasnika nekretnine sadrži:

1. odluku o prestanku uprave općine nad nekretninom sa danom namjeravanog povratka vlasnika;

2. odluku kojom se nekretnina vraća u posjed vlasniku;

3. odluku kojom prestaje pravo privremenog korisnika;

4. rok za iseljenje privremenog korisnika, odnosno lica koje nekretninu koristi bez valjanog pravnog osnova, odnosno rok za predaju zemljišta;

5. odluku o tome da li privremeni korisnik ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom;

6. izričito upozorenje da će protiv sadašnjeg korisnika biti pokrenut krivični postupak ukoliko otuđi stvari iz nekretnine, odnosno nekretninu na drugi način ošteti; i

7. izričito upozorenje da će sadašnji korisnik koji je višestruki korisnik kažnjen novčanom kaznom u skladu sa članom 17c. stav 3. ovog zakona.

U slučaju vraćanja u posjed obradivog zemljišta, rok za njegovu predaju u smislu stava 2. tačka 4. ovog člana može se izuzetno produžiti do okončanja žetve.

Član 12a

"Rok za iseljenje iz nekretnine u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 4. ovog zakona je 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Privremeni korisnik nema pravo na alternativni smještaj u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 5. ovog zakona osim ukoliko je sadašnji korisnik privremeni korisnik u skladu sa članom 6. ovog zakona, i:

1. nije višestruki korisnik kao što je definisano u čl. 16. i 16a. ovog zakona; i

2. u periodu od 30. aprila 1991. do 4. aprila 1998. godine je napustio stan ili nekretninu koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine; i

a) stan ili nekretnina koju je napustio je useljena, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine je podnio zahtjev za povrat stana nadležnom upravnom organu, sudu ili Komisiji za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica (u daljem tekstu: Komisija) u skladu sa svim rokovima predviđenim zakonom, ili zahtjev za povrat nekretnine u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odredbe i čeka na donošenje rješenja, odnosno odluke po tom zahtjevu; ili

b) za napušteni stan ili nekretninu rješenje po zahtjevu za povrat, odnosno odluka Komisije je donesena, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odredbe, odnosno od dana sticanja zakonske mogućnosti na podnošenje zahtjeva, podnio zahtjev za izvršenje rješenja/odluke, zavisno koji da tum je kasniji; ili

c) napušteni stan ili nekretnina su oštećeni ili uništeni, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine je podnio zahtjev za povratak i obnovu, ili čeka na pomoć za obnovu.

U slučaju kada sadašnji korisnik ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, rok za iseljenje iz stana ne može biti duži od 90 dana od dana dostavljanja rješenja. Ukoliko privremeni korisnik prestane da ispunjava uslove iz ovog stava, a rješenje sa rokom od 90 dana je već doneseno, nadležni organ bez odlaganja, po službenoj dužnosti izdaje novo rješenje o iseljenju sa rokom za iseljenje od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, kao i zaključak o izvršenju.

U izuzetnim okolnostima, rok iz stava 2. ovog člana može biti produžen do godinu dana ako općina koja je nadležna za obezbjeđivanje alternativnog smještaja u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona pruži Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša detaljnu dokumentaciju vezanu za svoje napore da osigura alternativni smještaj i nakon što Ministarstvo utvrdi da u općini postoji dokumentovani nedostatak raspoloživog smještaja, uz saglasnost Visokog predstavnika.

Sadašnji korisnik je dužan dokazati da udovoljava svim uslovima za dodjelu alternativnog smještaja u skladu sa ovim zakonom, uključujući broj podnesenog zahtjeva za povrat, odnosno broj rješenja o povratu imovine u kojoj je živio 1991. godine. Ukoliko privremeni korisnik nije u mogućnosti da dokaže da ispunjava uslove, nadležni organ postupa u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98) u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

U slučaju vraćanja u posjed obradivog zemljišta, rok za njegovu predaju u smislu člana 12. stav 2. tačka 4. ovog zakona može se izuzetno produžiti do okončanja žetve.

Član 13

Nadležni organ će svoje rješenje dostaviti vlasniku nekretnine i privremenom korisniku nekretnine.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana podnosi se kantonalnom-županijskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. Ukoliko je žalbeni postupak pokrenut, nadležni organ zadržava kopije dokumentacije koja se odnosi na predmet, odnosno preduzima sve potrebne radnje da se osigura izvršnje rješenja bez obzira na pokretanje žalbenog postupka. Ukoliko o žalbi protiv rješenja kojim je udovoljeno zahtjevu nije odlučeno u roku utvrđenom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, prvostepeno rješenje i pravo podnosioca zahtjeva na nekretninu se smatraju potvrđenim.

U slučaju kada je kantonalno ministarstvo nadležno za stambene poslove poništilo rješenje prvostepenog organa, poništenje se smatra djelimičnim u skladu sa članom 236. stav 3. Zakona o upravnom postupku i odnosi se samo na dio u kome se odlučuje o pravu sadašnjeg korisnika ukoliko ne postoji osnov i za poništenje odluke o pravu podnosioca zahtjeva. Ukoliko nadležni organ potvrdi pravo podnosioca zahtjeva na nekretninu, rok za iseljenje iz nekretnine u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 4. ovog zakona teče od dana dostavljanja prvostepenog rješenja koje je djelimično poništeno.

Član 14

Stranka na koju se odnosi rješenje iz člana 12. ovog zakona, može u svako vrijeme pokrenuti postupak pred Komisijom.

U slučaju da je postupak iz stava 1. ovog člana pokrenut, svi drugi postupci koji se vode pred nadležnim organima, uključujući i postupak izvršenja rješenja iz člana 12. ovog zakona, će se prekinuti do donošenja konačne odluke od strane Komisije ali samo u slučajevima u kojima je nadležni organ odbacio ili odbio zahtjev podnosioca zahtjeva iz formalnih ili

materijalnih razloga i u kojima je Komisija tražila obustavu.

Odluka Komisije je konačna i obavezujuća.

U pogledu određivanja prava i obaveza stranke iz stava 1. ovog člana, odluka Komisije ima istu snagu kao i odluka bilo kojeg drugog nadležnog organa donesena u saglasnosti sa ovim zakonom.

Član 15

Vraćanje nekretnine u posjed vlasniku vrši se uz prisustvo službenog lica nadležne službe opštine iz člana 11. stav 1. ovog zakona.

O vraćanju nekretnine i uvođenju vlasnika nekretnine u posjed vodi se zapisnik koji, pored ostalog, treba da sadrži detaljan opis zatečenog stanja objekta i pokretnih stvari u njemu.

U slučaju kada zapisnik iz vremena kada je nekretnina napuštena ne postoji, nadležni organ vrši kontrolu nekretnine u vrijeme donošenja rješenja iz člana 12. ovog zakona. Nadležni organ je u skladu sa svojim ovlastima dužan zatražiti pokretanje krivičnog postupka protiv sadašnjeg korisnika koji prilikom dobrovoljnog, odnosno prinudnog iseljenja, nezakonito otuđi imovinu ili stvari iz nekretnine, odnosno koji nekretninu svjesno ošteti. Nadležni organ je u rješenju dužan obavijestiti, odnosno upozoriti sadašnjeg korisnika o krivičnim sankcijama u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 6. ovog zakona.

Nadležni organ u zapisniku navodi sve relevantne podatke, uključujući i podatke o stupanju u posjed nekretnine, ispražnjenju ili pečaćenju nekretnine, koje dostavlja na nadležnost drugim organima u skladu sa uputstvom federalnog Ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Na ovaj način dostavljeni i primljeni podaci se unose, obrađuju, dostavljaju i koriste samo na način i u svrhu provedbe imovinskih zakona u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Član 16

Ukoliko lice koje se nalazi u posjedu nekretnine ne postupi dobrovoljno po rješenju kojim mu se nalaže iseljenje, nadležna služba opštine iz člana 11. stav 1. ovog zakona sprovešće prinudno izvršenje saglasno zakonu.

Izvršenje se sprovodi na prijedlog vlasnika nekretnine.

Izuzetno, po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva lica koje ima pravni interes u postupku, nadležni organ uprave će donijeti rješenje o prinudnom iseljenju odmah u slučajevima gdje je sadašnji korisnik višestruki korisnik. Protiv rješenja o prinudnom iseljenju dopuštena je žalba, s tim što žalba na odlaže izvršenje istog.

Višestruki korisnik je, između ostalog, sadašnji korisnik koji koristi nekretninu i koji:

1. je nosilac stanarskog prava na ili koristi više od jednog stana; ili

2. ima kuću ili koristi stan, u slučajevima kada je kuća, odnosno stan dovoljno sačuvan, odnosno takav može biti sa manjim popravkama, da omogućava osnovne uslove za život (osnovnu zaštitu od atmosferskih uticaja, pristup vodi i električnoj energiji, mogućnost grijanja, osnovnu privatnost i sigurnost imovine); ili

3. ima u posjedu kuću ili stan u kojem je živio na dan 30. aprila 1991. godine (u daljem tekstu: dom iz 1991. godine); ili kada je član njegovog porodičnog domaćinstva u posjedu njegovog doma iz 1991. godine, u slučajevima kada je njegov dom iz 1991. godine dovoljno sačuvan ili može sa manjim popravkama biti takav da mu omogućava osnovne uslove za život; ili

4. već mu je nadležni organ obezbijedio alternativni smještaj; ili

5. ima člana svog porodičnog domaćinstva koji ima smještaj na teritoriji Federacije BiH, ili u istom mjestu ili opštini na teritoriji Bosne i Hercegovine gdje je živio 1991. godine, ukoliko takav smještaj odgovara minimalnom standardu smještaja iz člana 8. ovog zakona; ili

6. ima zakonsko pravo da vrati u posjed svoj dom iz 1991. godine, a dom iz 1991. godine je dovoljno sačuvan, ili može sa manjim popravkama biti takav da mu omogućava osnovne uslove za život, kao što je to opisano u ovom stavu, i omogućeno mu je da vrati u posjed dom iz 1991. godine; ili

7. čije su stambene potrebe zadovoljene na drugi način, u skladu sa članom 16a. ovog zakona.

U slučajevima kada je, u skladu sa ovim zakonom, podnesen zahtjev za povrat nekretnine iz kojeg je iselio višestruki korisnik a rješenje nije doneseno na datum iseljenja, nadležni organ će odmah donijeti rješenje kojim će odlučiti o zahtjevu.

U smislu ovog člana, pod pojmom "porodično domaćinstvo" smatraju se svi članovi porodičnog domaćinstva na dan 30. april 1991. godine, a ukoliko nisu bili članovi porodičnog domaćinstva na dan 30. april 1991. godine, smatraju se i bračni drug, roditelj ili dijete, kao i druge osobe koje su prijavljene da žive sa privremenim korisnikom.

Član 16a

Privremeni korisnik čije su stambene potrebe zadovoljene na drugi način, između ostalog je:

1. privremeni korisnik koji je dobrovoljno prodao nekretninu u kojoj je živio na dan 30. aprila 1991. godine; ili

2. privremeni korisnik koji je dobrovoljno zamijenio nekretninu ili stan u kojem je živio na dan 30. aprila 1991. godine, u čijem je posjedu ili ih je prenio na treće lice; ili

3. privremeni korisnik koji je odbio alternativni smještaj koji mu je u pismenoj formi ponuđen od strane nadležnog organa, ili je odbio pomoć za obnovu njegovog doma od 30. aprila 1991. godine. Nadležni organ obaviještava privremenog korisnika o posljedicama odbijanja alternativnog smještaja, odnosno pomoći za obnovu; ili

4. privremeni korisnik koji boravi u istoj općini kao i 1991. godine, osim ukoliko može pružiti dokaze da se ne može vratiti u svoj dom od 1991. godine; ili

5. privremeni korisnik koji je bio podstanar 1991. godine; ili

6. privremeni korisnik koji ima na raspolaganju dovoljno sredstava, uključujući primanja kojima može sam sebi obezbijediti smještaj. Kao dovoljna sredstva koja su na raspolaganju smatra se iznos od jedne četvrtine vrijednosti potrošačke korpe utvrđene od strane nadležnog organa za statistiku, pomnožen sa brojem članova porodičnog domaćinstva, plus 200 KM (konvertibilnih maraka) na ime troškova stanovanja; ili

7. privremeni korisnik kojem je vlasnik nekretnine obezbijedio smještaj u svojstvu podstanara u najmanjem trajanju od šest mjeseci u istom kantonu, osim ako se privremeni korisnik pismeno saglasio sa ponuđenim smještajem od strane vlasnika nekretnine u bilo kojoj općini. Standardi smještaja su utvrđeni u članu 8. ovog zakona, ili

8. privremeni korisnik koji je u periodu između 30. aprila 1991. i 4. aprila 1998. godine napustio stan ili nekretninu u kojoj je boravio na teritoriji Bosne i Hercegovine za koju je podnio zahtjev za povrat, a naknadno zahtjev povukao; ili

9. privremeni korisnik kome je nakon 6. aprila 1992. godine dodijeljeno zemljište u državnom, odnosno bivšem društvenom vlasništvu, u periodu od najduže 150 dana od dana dodjele izvršene u skladu sa izuzećem izdatim od strane Ureda Visokog predstavnika u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o zabrani dodjele zemljišta u društvenom vlasništvu, osim ukoliko se istog nije odrekao u roku od 60 dana od dana odobrene dodjele, odnosno od dana stupanja na snagu ovog zakona, zavisno koji datum je kasniji; ili

10. privremeni korisnik kojem je nakon 6. aprila 1992. godine dodijeljeno zemljište u državnom, odnosno bivšem društvenom vlasništvu, a do izdavanja izuzeća od strane Ureda Visokog predstavnika u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o zabrani dodjele zemljišta u društvenom vlasništvu, osim ukoliko se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona te dodjele nije odrekao; ili

11. privremeni korisnik koji je dobio kredit, građevinski materijal ili bilo koju drugu vrstu pomoći za građenje ili novčane pomoći u periodu od 150 dana od dana dobijanja pomoći ili dana dobijanja prvog obroka novčane pomoći, ukoliko se ove pomoći nije odrekao u roku od 60 dana od dana dobijanja pomoći, odnosno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, zavisno koji datum je kasniji.

U smislu tač. 9. do 11. iz stava 1. ovog člana, nadležni organ obaviještava privremenog korisnika o posljedicama neodricanja od dodjeljenog zemljišta, odnosno pomoći u građevinskom materijalu ili novčane pomoći.

U smislu ovog člana, pod pojmom "privremeni korisnik" smatraju se svi članovi porodičnog domaćinstva definisani u članu 16. stav 6. ovog zakona.

Član 17

Postupak za vraćanje nekretnine u posjed vlasniku utvrđen ovim zakonom i postupak prinudnog izvršenja u smislu člana 16. ovog zakona, provodi se u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Član 17a

Odredbe ovog zakona odnose se i na nekretnine u svojini građana koje nisu proglašene napuštenim u smislu propisa iz člana 1. ovog zakona ukoliko je vlasnik odnosnu nekretninu napustio prije 04. aprila 1998. godine.

Sve konačne sudske odluke, kojima se nalaže vraćanje nekretnine u posjed vlasniku, izvršavaju se od strane suda.

Započeti sudski postupci za vraćanje nekretnine u posjed vlasniku nastavljaju se dok se novi zahtjevi za vraćanje nekretnine podnose nadležnom organu iz člana 11. ovog zakona.

Član 17b

Odredbe ovog zakona odnose se i na napuštene nekretnine nad kojima je vlasništvo stečeno nakon 30. aprila 1991. godine na osnovu svakog pravnog prijenosa prava vlasništva (ugovor o zamjeni, prodajni ugovor, darovni ugovor itd.).

U slučaju spora o valjanosti prenosa prava vlasništva, nadležni organ će u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku kojima se rješavaju prethodna pitanja, postupak prekinuti i uputiti stranke da pokrenu postupak pred nadležnim sudom. Izuzetno od odredbi Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/98), teret dokazivanja je na stranki koja tvrdi da je pravo na nekretninu stekla na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom. U slučaju gdje se jedna od prometovanih nekretnina nalazi na teritoriji neke od država nastalih od bivše SFRJ, teret dokazivanja je na stranki koja tvrdi da prenos prava vlasništva na nekretnini nije izvršen na dobrovoljan način i u skladu

sa zakonom, u cilju uspostavljanja stanja prije izvršenog prenosa prava vlasništva.

Izuzetno, u slučaju spora o valjanosti prenosa prava na nekretnini kada je prije 29. decembra 2001. godine nadležni organ donio rješenje koje nije izvršeno, nadležni organ će po službenoj dužnosti odgoditi izvršenje do donošenja pravosnažne sudske odluke, pod uslovom da zainteresirana strana pruži dokaz o pokretanju postupka kod nadležnog suda.

Član 17c

Za slijedeće prekršaje nadležni organ uprave će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 KM:

1. ako ne naloži ispražnjenje nekretnine u roku od 15 dana u skladu sa članom 12a. stav 2. tačka 4. zakona;

2. ako ne obradi zahtjev za prinudno iseljenje iz razloga što je jedna od strana podnijela žalbu na prethodnu odluku, kao što je to predviđeno u članu 13., stav 3. zakona;

3. ako ne preda nekretninu u skladu sa članom 15. zakona;

4. ako se od nadležnog organa uprave zahtijeva da poduzme mjere protiv višestrukog korisnika, kako je to predviđeno u članu 16. stav 3., ili ukoliko ne izda rješenje prema članu 16. stav 6. zakona.

Odgovorna osoba u nadležnom organu uprave će se također kazniti novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1000 KM za kršenje stava 1. ovog člana.

Osim gore navedenog, osoba koja je višestruki korisnik, kako je to određeno:

1. u članu 16. stav 4. tač. 1., 2. i 7. zakona i koja ne ispoštuje rok za napuštanje nekretnine naveden u rješenju donesenom u skladu sa članom 12. ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5000 KM;

2. u članu 16. stav 4. tač. 3. do 6. zakona i koja ne ispoštuje rok za napuštanje nekretnine naveden u rješenju donesenom u skladu sa članom 12. ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250 do 1000 KM.

Član 17d

Osoba kojoj je prestalo pravo privremenog korištenja nekretnine prema članu 12. stav 2. tačka 3. ovog zakona, a koja je uložila svoja osobna sredstva u nekretninu na ime neophodnih troškova, ima pravo na povrat tih sredstava prema važećem Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94). Postupak povrata sredstava prema Zakonu o obligacionom odnosima može započeti od dana kada je vlasnik stupio u posjed nekretnine.

U slučaju kada je sud odredio naknadu sredstava osobi iz stava 1., vlasnik nekretnine može u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima namirenje tih sredstava zahtijevati od nadležnog organa.

Nadležni organ je odgovoran za sva oštećenja nekretnine od trenutka kada je napuštena od strane vlasnika do trenutka njenog vraćanja u posjed vlasniku ili članu njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine u skladu sa ovim zakonom, ili do trenutka kada je nekretnina ispražnjena i zapečaćena i obavijest dostavljena vlasniku u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o upravnom postupku.

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana

("Sl. novine FBiH", br. 37/2001)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se u skladu sa odlukama Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/99 i 43/99).

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana

("Sl. novine FBiH", br. 56/2001)

Član 16

Ova odluka se objavljuje bez odlaganja u "Službenim novinama Federacije BiH", i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana

("Sl. novine FBiH", br. 15/2002)

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Redakcija je tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Sl. novine FBiH", br. 37/2001, dalje: Zakon) ugradila u osnovni tekst Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Sl. novine FBiH", br. 11/1998), budući da su izmjene koje su u međuvremenu donijete od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu sadržane u Zakonu.

Redakcija nije sprovela izmjene predviđene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Sl. novine FBiH", br. 15/2002), budući da su iste već ugrađene u prečišćen tekst na osnovu odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Sl. novine FBiH", br. 56/2001), donijetog od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PRIVREMENO NAPUŠTENIM NEKRETNINAMA U SVOJINI GRAĐANA ("Sl. novine FBiH", br. 11/1998, 29/1998 - ispr., 27/1999, 43/1999, 37/2001, 56/2001, 15/2002 i 24/2003)**
Rubrika:	V-1 - Građansko pravni odnosi/Svojinski odnosi i zaštita svih oblika svojine, katastar i uknjižba
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 24/2003 od 10/06/2003**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	04/04/1998 -
Verzija na snazi:	18/06/2003 -

Ukaz:	**KKoristeći se** ovlaštenjima koja su data Visokom predstavniku članom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem je Visoki predstavnik ovlašten da "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Ugovora"; **Pozivajući se** na stav XI.2 Zaključaka sa konferencije Vijeća za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu obezbjeđenja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; **Pozivajući se** dalje na član I:1 pomenutog Aneksa 10. koji se eksplicitno odnosi na promoviranje poštivanja ljudskih prava i povratka izbjeglica i raseljenih osoba; **S obzirom** na važnost koju Vijeće za mirovnu implemen- taciju pridaje ubrzanju povratka izbjeglica i osiguranju potpune i nediskriminirajuće provedbe imovinskih zakona u Bosni i Hercegovini; **S obzirom** i na potrebu ispravljanja izvjesnih greški i propusta do kojih je došlo u Odluci od 4. decembra 2001. godine o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 37/01 i 56/01); **Konstatirajući** da će predložene izmjene i dopune gore pomenutog Zakona osigurati veću usklađenost imovinskih zakona u Bosni i Hercegovini; **Uzimajući u obzir** sve navedeno, Visoki predstavnik donosi sljedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PRIVREMENO NAPUŠTENIM NEKRETNINAMA U SVOJINI GRAĐANA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakon sadržan u ovoj odluci i koji predstavlja sastavni dio ove odluke stupa na snagu u skladu sa članom 7. Zakona na privremenoj osnovi, dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u redovnoj proceduri bez izmjena i dopuna i bez ikakvih drugih uslova. Ova odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 142/03 15. maja 2003. godine Sarajevo Visoki predstavnik Paddy Ashdown, s. r.
Donosioci:	**1.** Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu **2.** Parlament Federacije BiH
Unijeto u bazu:	02/06/2017
Komentar urednika:	-

Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".

Komentar korisnika: -

Mijenjanje komentara korisnika